

kaufen, dann ihres Mannes, der sie um Geld erwirbt. Alle Versuche, den *môhar*, den der Bräutigam für die Braut entrichtet, in eine Morgengabe, d. h. ein „die Liebe und Achtung verkörperndes“ Geschenk an die Braut umzudeuten, sind erfolglos. Allerdings empfängt auch die Braut vom Bräutigam Geschenke (*mattân*), die den Charakter einer den Vertrag besiegelnden Gabe haben (Gen 24⁵³ 34¹²); allein diese fallen nicht unter den Begriff des *môhar*. Letzterer kann in Verschiedenem bestehen: in Geld (Ex 22¹⁵ Dt 22²⁹ Gen 34¹²), in persönlichen Diensten (Gen 29²⁰⁻²⁷) oder in kriegerischen Leistungen (Jos 15¹⁶ Jdc 1¹³ I Sam 17²⁵ 18^{21f.} II Sam 3¹⁴¹). Ueber die Höhe des *môhar* sind uns direkte Angaben nicht erhalten. Dagegen lehrt Dt 22²⁹ verglichen mit Ex 22^{15f.}, dass zu der Zeit des Dt der mittlere Betrag 50 Silbersekel war². — Die der Sitte zu Grunde liegende Anschauung ist natürlich in alter Zeit dieselbe wie heute: die Frau gilt als wertvolle Arbeitskraft.

Dass die Frau durchaus als Eigentum betrachtet wurde, lehren auch die Bestimmungen über Verführung bzw. Vergewaltigung eines Mädchens. War dasselbe unverlobt, also noch Eigentum ihres Vaters, so fiel die Sache unter den Gesichtspunkt einer Vermögensschädigung; in bezeichnender Weise wird von dem Gesetz dieser Fall im Zusammenhang der Eigentumsvergehen behandelt (Ex 22¹⁵). Abgesehen von der Privatrache, die natürlich der beschimpften Familie frei stand, war es altes Gewohnheitsrecht, dass der Verführer dem Vater des Mädchens den Betrag des *môhar* zahlte, den der Vater bei Verheiratung seiner Tochter hätte verlangen können. War aber das Mädchen die verlobte Braut eines Mannes, für die der *môhar* gezahlt war, so musste sie als Eigentum des Bräutigams angesehen werden. Die Untreue oder die Vergewaltigung derselben fiel also ganz unter den gleichen Gesichtspunkt wie die der verheirateten Frau (Dt 22^{23ff.}).

¹ Angesichts dieser letzteren Stellen ist es der Gipfelpunkt der Geschmacklosigkeit, wenn man den *môhar* — so werden dort die 100 Vorhüte der Philister ausdrücklich bezeichnet — als Gabe an die Braut umdeuten will. — Die homerischen Griechen zahlen mit Rindern, daher der Ehrenname der Jungfrauen: „Rinderbringende“ (Il. XI 245). Bei den nomadisierenden Israeliten mag das ebenso gewesen sein.

² Damit ist zu vergleichen der Preis eines Sklaven von 30 Sekeln Ex 21³². — Hos 3² kann nicht hieher gezogen werden.

Noch an einem anderen Punkt zeigt sich die Inferiorität der Frau deutlich: die Frau war nicht fähig zur Ausübung des Kultus. Die Sitte der Schwagerehe setzt die Anschauung voraus, dass Frau und Töchter nicht im Stande sind, den Kultus des Toten zu pflegen. Aus demselben Grund kam ihnen nur ein sehr beschränktes Erbrecht zu (s. § 47), ebensowenig wurden der Frau nach dem Tod kultische Ehren zu teil. Nur als Ehefrau war ihr eine gewisse Teilnahme am Kultus des Mannes gestattet. Bis auf den heutigen Tag hat sich bei den Juden diese Vorstellung erhalten: die Frauen dürfen dem Gottesdienst in der Synagoge anwohnen, die Mädchen sind davon ausgeschlossen. Nicht minder wird im Islâm die Frau als unfähig zur Kultusübung betrachtet. Dass schon frühe einzelne Frauen als Prophetinnen auftreten, ist eine Ausnahme, welche die Regel bestätigt.

2. Die Wahl der Frau war auch im alten Israel Aufgabe des Vaters bzw. des Familienoberhauptes (vgl. Gen 24^{2ff.} 38⁶ 28^{1ff.} 21²¹ 34⁴ Jdc 14²). Dies erklärt sich durch die ganze Auffassung von der Ehe. Nach orientalischer Vorstellung, die heute noch unverändert ist, handelt es sich bei der Eheschliessung nicht, wie wir urteilen, um Gründung einer neuen Familie, sondern um Uebergang der Frau aus ihrer Familie in die des Mannes. Sowohl die Entlassung aus der alten Familie als auch die Aufnahme in die neue ist eine Angelegenheit, die keineswegs nur den Ehegatten, sondern die Familie als solche angeht. Daher erscheint es als doppelt ungehörig, wenn ein Sohn eigenwillig Frauen heiratet, welche die Familie nicht aufnehmen mag (Gen 26^{31f.} 27¹⁶). Ihre äussere Darstellung findet diese Anschauung darin, dass auch der verheiratete Sohn im Haus des Vaters wohnen bleibt, und die Frau des Sohnes Aufnahme findet im Zelt der Schwiegermutter (Gen 27 24⁶⁷). Dementsprechend steht das letzte Wort bei den Verhandlungen nicht der Braut zu, sondern dem Oberhaupt ihrer Familie, die Verhandlungen über den *môhar* werden von den beiderseitigen Familienangehörigen geführt (Gen 24^{50ff.} 34¹² vgl. bes. auch 29²³).

Damit ist jedoch keineswegs ausgeschlossen, dass im alten Israel so gut wie heute die Neigungen und Wünsche der jungen Leute Berücksichtigung fanden. Ein Esau kann gegen den Willen seiner Eltern sich stammesfremde Frauen nehmen (Gen 26^{31f.}), Rebekka wird von ihren Brüdern geradezu gefragt: willst du mit diesem Manne ziehen (Gen 24⁵⁸)? An Gelegenheit zur Ent-

wicklung solcher Neigungen fehlte es dem Jüngling und der Jungfrau keineswegs, da der persönliche Verkehr der Geschlechter noch nicht wie bei den heutigen Muslimen der Städte eingeschränkt war. In der Patriarchensage treten uns auch in diesem Stück ganz die modernen Beduinensitten entgegen: Frauen und Jungfrauen sind keineswegs von jeder Berührung mit fremden Männern abgeschlossen. Draussen bei der Herde oder am Brunnen treffen Männer und Frauen zusammen. Das Gefühl, in gewissem Sinn selbständig und den Männern ebenbürtig ihre Arbeit bei der Herde zu besorgen, verleiht den Mädchen eine gewisse Sicherheit und Freiheit im Auftreten: einem Gespräch mit Fremden weichen sie nicht aus, gern lassen sie sich die Hilfeleistung der kräftigeren Männer gefallen und sind ebenso zu Gegendiensten bereit (Gen 24 15 ff. 29 10 Ex 2 16 ff. I Sam 9 11). Freilich sind sie manchmal auch Unbilden, ja Gewalttaten von Seiten der Männer ausgesetzt (Ex 2 16 ff. Gen 34 1 ff.), allein im Ganzen sind Zucht und Sitte stark genug, sie in ihrer Ehre zu schützen (vgl. auch Ex 22 15 Dtn 22 23 ff. 28 f.). Dass diese Sitten des Nomadenlebens sich auch bei den ansässigen Israeliten erhalten haben, zeigen Stellen wie Jdc 14 1 ff. I Sam 9 11 18 10 ff., vor allem die Tatsache, dass noch heute beim syrischen Bauern die Verhältnisse ganz ähnlich liegen.

Durch die Sitte war übrigens einer solchen Neigung der jungen Leute von vornherein eine bestimmte Richtung gegeben; denn sie zog den Kreis der Mädchen, die für den jungen Hebräer als künftige Ehefrauen in Betracht kommen, ziemlich eng. Die Stammesverfassung brachte es mit sich, dass die Heirat unter Geschlechtsangehörigen die Regel war. Heiraten ausserhalb des Stammes kamen zwar vor, waren aber von der Sitte verpönt (Gen 26 31 f. 27 46 Jdc 14 3). Ja einer ‚Erbtochter‘ (s. § 47) war von dem späteren Gesetz, das hier entschieden auf alter Sitte beruht, geradezu verboten, den Angehörigen eines fremden Stammes zu heiraten. Der Grund ist hier deutlich: es sollte der Besitz dem Stamm nicht verloren gehen. Ein ähnliches Bestreben ist in der ganzen Sitte der Verwandtenheirat unverkennbar; nicht nur die Reinheit des Bluts, sondern namentlich der Besitzstand eines Geschlechts und die ganze Interessengemeinschaft sollte erhalten bleiben. Ueberdies empfahl es sich schon deswegen nicht, eine Tochter in einen fremden Stamm zu verheiraten, weil sie damit ganz dem Machtbereich und dem Schutz der Familie entzogen war; nach dem Einfluss ihrer Familie richtete sich aber ihre